



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1540 del 02/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 389 del 02/10/2026

PROPOSTA N. 2502 del 11/09/2026

OGGETTO: GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO SPORTIVO FRONTI DI LAMEZIA TERME" PER IL PERIODO DI ANNI TRE. CIG: B559863E11.PRESA D'ATTO DEL RECESSO.ACCERTAMENTO SOMME

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-il Comune di Lamezia Terme è proprietario degli impianti sportivi, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica;

-con deliberazione di Giunta comunale n. 338 del 21/11/2024 sono stati definiti gli indirizzi al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Territorio per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica denominati Fronti/Provenzano;

Considerato che alla luce dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, occorre adeguare le modalità di assegnazione degli impianti, delineando un quadro di regole che consentano di addivenire alle assegnazioni in un'ottica innovativa di cui agli artt. 1-12 del D.Lgs 36/2023;

Richiamati:

-l' articolo 90 della L.289/2002 in particolare il comma 25 il quale stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;

-l'articolo 19, comma 2, del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali il quale stabilisce che la gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 21;

-la Legge n. 86/2019 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione";

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 1540

-il D. L.gs. n. 50/2016 (parte vigente) ;

-il D.Lgs. 36/2023;

-i Decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019) e ss.mm. e ii;

-le Linee Guida ANAC / Euronormativa vigente;

Considerato che:

- con Determinazione dirigenziale RS n. 26 del 22/01/2025, RG. 97 del 24/01/2025 è stato disposto:

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo Fronti di proprietà del Comune di Lamezia Terme per la durata di 3 (tre) anni, RDO 5026503, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera a) del D.lgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

2) di approvare gli atti di gara;

3) di stabilire i punteggi massimi attribuibili per l'offerta tecnico-qualitativa (80 punti) e per l'offerta economica (20 punti), per un punteggio massimo totale di 100 punti;

3) di approvare il quadro economico dell'appalto;

4) di impegnare la somma complessiva pari ad € 35,00 IVA esente (contributo ANAC) che trova la disponibilità di spesa come segue sul piano dei conti 1.03.01.02.012 (capitolo n. 1827) in conto esercizio 2025.

5) di precisare che Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Pasqualino Nicotera, Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Preso atto che:

-entro la data prevista, a mezzo piattaforma di e- procurement MePA/CONSIP, RDO 5026503, CIG: B559863E11 sono pervenute ed acquisite agli atti dell'Amministrazione Comunale n. 2(DUE) Offerte;

-il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in data 13/03/2025 presso la sede dell'Ufficio Sport, posto in Lamezia Terme, ha analizzato le Buste Amministrative pervenute come da verbale n. 1 del 13/03/2025 (prot. n. 21697/25) ;

-accertata la completezza e correttezza della documentazione presentata, il RUP di gara ha ritenuto ammettere i seguenti operatori alle fasi successive della procedura dando atto che verrà avviata la verifica delle dichiarazioni rese:

1) A.C.D. LAMEZIA TERME avente sede nel Comune di LAMEZIA TERME Provincia CZ, Via/Piazza Senatore Armando Scarpino , snc, Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 92032150796,

2) VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD SRL avente sede nel Comune di Lamezia Terme, Provincia CZ, Via Guglielmo Marconi snc c/o stadio Guido D'Ippolito, Codice fiscale n. 92036920798 Partita I.V.A. n. IT03591310796, capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa costituita da : VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD SRL/ SPORT VILLAGE LAMEZIA SSD SRL

Richiamata la determinazione Dirigenziale Rs n. 119 del 24/03/2025 con la quale è stato disposto di approvare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n°36/2023, la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto al concorrente : ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO1919 SSD SRL Partita I.V.A. n. IT03591310796, capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa costituita da : VIGOR LAMEZIACALCIO 1919 SSD SRL / SPORT VILLAGE LAMEZIA SSD SRL - CIG: B559863E11;

Considerato che all'art. 14 della Convenzione INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE. RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE è prevista la facoltà dell'affidatario di recedere dalla convenzione con preavviso di non meno di 90 giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

Preso atto che la ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO1919 SSD SRL ha comunicato, a mezzo PEC prot. 61580 del 31/07/2026, la decisione di recedere dalla Convenzione - CIG: B559863E1 avente

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 1540

ad oggetto la gestione ed uso del Campo Sportivo di Fronti sito in Lamezia Terme, ai sensi dell'art 14 della medesima convenzione, come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di Lamezia Terme;

- che come previsto all'art. 3 della suddetta convenzione in caso di disdetta il Concessionario si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno sportivo in corso e a provvedere in merito;

Dato atto, che la penale di cui all'art. 14 della convenzione definita pari ad euro 250,00 IVA esente e' stata regolarmente versata all'Ente in data 01/10/2026 mediante bonifico nr. 21649;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45 del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;

Constatata la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;

Attestato che il sottoscritto Ing.Pasqualino Nicotera (RUP) che ha curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30/09/2026 ad oggetto : Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto:

- che l'associazione VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD SRL Partita I.V.A. n. IT03591310796, capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa costituita da : VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD SRL/ SPORT VILLAGE LAMEZIA SSD SRL ha comunicato mediante prot. 61580/2026 la decisione di recedere dalla gestione ed uso del CAMPO SPORTIVO FRONTI DI LAMEZIA TERME CIG :B559863E11;

- che il recesso della gestione decorre dalla data del 03/10/2026, come previsto dall'art. 14 della medesima;

di accertare, a seguito dell'intervenuto recesso dalla sopra citata convenzione, la somma pari ad euro 250,00 Iva esente, quale *penale* di cui all'art. 14 della convenzione sul capitolo 3026/0 , PDC 3.01.02.01.006 esercizio 2026;

di disporre, ad avvenuta esecutività del presente atto, la sua notifica a mezzo pec alla associazione VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD SRL

di demandare al RUP gli adempimenti successivi per la risoluzione del contratto nel rispetto dei termini di cui agli atti di gara;

di disporre, con successivo provvedimento, lo scorrimento della graduatoria finalizzata all'affidamento della gestione del campo sportivo in oggetto, procedendo, altresì, all'adozione di tutti gli eventuali e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili connessi.

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di specificare che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2502 del 11/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 1540

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 02/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 389 del 02/10/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	3026	3655	1	3	100	02	3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	250,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 02/10/2026.